

1500726-64.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... e tão somente as relacionadas ao tráfico de drogas que importaram em internação: episódio de julho de 2015, tráfico em concurso, com porções de maconha, cocaína e crack, mais de sete dezenas ao todo (certidão às fls. 154/9) e episódio de março de 2017, novamente, tráfico em concurso, com porções de maconha, cocaína e crack, em número total de unidades superior a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500726-64.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2140483/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25146036 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2140483 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MONIQUE CRISTINE CRESPO MIRANDA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" e Art. 35 "caput" ambos do SISNAD ambos c/c Art. 61 "caput", II, "j" c/c Art. 69 "caput" ambos do CP c/c Art. 40 "caput", VI do SISNAD

Data da Audiência:

05/07/2022

Réu Preso

Aos 05 de julho de 2022, às 15 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, a Dra. Fabiana Maria Novaes Canatelli Rodrigues, Promotora de Justiça; a Ré MONIQUE CRISTINE CRESPO MIRANDA, acompanhado do Defensor, Dr. Cesar Zanaroli Baptista, e o Réu PAULO RICARDO NOGUEIRA DOS SANTOS, acompanhado da Defensora, Dra. Jessica Layane Tavares Machado, bem como as testemunhas arroladas Renata Rosa Rodrigues (GCM) e Juceil Batista Rodrigues (GCM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por

fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, o réu Paulo foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. A defesa de Monique informou já haver realizado a entrevista reservada com a acusada. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo os Réus interrogados ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de MONIQUE CRISTINE CRESPO MIRANDA e PAULO RICARDO NOGUEIRA DOS SANTOS por suposta incursão na figura típica descrita nos arts. 33, "caput", e 35 "caput", ambos c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006. Narra a denúncia (fls. 1/3) que, no mês de maio de 2022, nesta cidade e Comarca de Tatuí, MONIQUE CRISTINE CRESPO MIRANDA, qualificada nestes autos, e PAULO RICARDO NOGUEIRA DOS SANTOS, qualificado nestes autos, associaram-se, entre si e com as adolescentes T. O. M. e A. C. O. P., para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico. Anda, em 23 de maio de 2022, por volta das 19h30, na Rua Jorge Salum, altura do nº 308, Jardim Rosa Garcia II, nesta cidade e Comarca de Tatuí, MONIQUE CRISTINE CRESPO MIRANDA e PAULO RICARDO NOGUEIRA DOS SANTOS, previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com as adolescentes T. M. O. e A. C. O. P., traziam consigo e guardavam, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 06 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 06 gramas; 03 porções de "crack", substância composta por cocaína, com peso bruto aproximado de 0,5 gramas; 03 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 04 gramas; 01 porção de cocaína, com peso bruto aproximado de 0,8 gramas; 12 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 16 gramas. 03 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 2,5 gramas; 03 porções de "crack", substância composta por cocaína, com peso bruto aproximado de 0,5 gramas; 05 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 13 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apurou-se que os denunciados e as adolescentes praticavam o tráfico nas proximidades de um bar, dividindo as tarefas na empreitada criminosas. Para tanto, permaneciam na via pública e traziam as porções em mãos, de forma a facilitar as entregas aos interessados. Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento de rotina quando receberam a informação de que MONIQUE, RICARDO, T. e A. C. estavam praticando o comércio ilegal. Os agentes públicos avistaram o grupo e perceberam quando a adolescente A. C. atravessou a rua e jogou algo no chão, perto da sarjeta. Houve a abordagem e, em revista pessoal, no bolso da blusa da adolescente T. foram encontradas 06 porções de cocaína, R\$ 63,00 e aparelho de telefonia celular. Com a denunciada MONIQUE foram localizadas 12 porções de "maconha" e R\$149,00. Com o denunciado PAULO foram encontrados R\$25,00, 03 porções de "crack", 05 porções de "maconha", 03 porções de cocaína e aparelho de telefonia celular. Por fim, o objeto dispensado por A. C. foi localizado, tratando-se de 03 porções de "crack", 03 porções de "maconha", 01 porção de cocaína e R\$71,00. Auto de prisão em flagrante às fls. 6 e 12, convertida em prisão preventiva quanto a Paulo Ricardo às fls. 60/5, oportunidade em que foi concedido a Monique o benefício da liberdade provisória. Auto de exibição e apreensão às fls. 19/20. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 21/2. Auto de apreensão de adolescente às fls. 28/30. Termo de declarações da adolescente A. C. O. P. em sede policial às fls. 31. Termo de declarações da adolescente T. M. O. em sede policial às fls. 32. Certidão de nascimento de T. M. O. às fls. 102. Certidão de nascimento de A. C. O. P. às fls. 103. Laudo de exame definitivo em entorpecente às

fls. 144/8. Notificação de Paulo Ricardo às fls. 109. Notificação de Monique às fls. 123. Defesa preliminar de Paulo Ricardo apresentada às fls. 127/8, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Defesa preliminar de Monique apresentada às fls. 130/1, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constan nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 30/06/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 172/3). Citação de Monique às fls. 188. Citação de Paulo Ricardo às fls. 194. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. Os Réus foram interrogados ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, conforme já registrei às fls. 100, anoto que oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão, em caso no qual os interrogados não são confessos, acresça-se. Ainda, inicialmente, de ofício, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge, do interrogatório dos Réus, indícios de que sejam incapazes de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, restando isoladas nos autos as suas alegações sobre utilização de drogas (Monique, maconha e Paulo Ricardo, crack, cocaína e maconha). Ultrapassadas tais pontuações, no mérito, a ação penal procede, em parte. Autoria e materialidade delitivas dos crimes imputados na denúncia restaram suficientemente comprovadas nos autos apenas e tão somente em relação ao tráfico de drogas, com a respectiva causa de aumento. Pois bem, de antemão, importa consignar que recentemente, tal qual já anotado pela combativa defesa de Paulo Ricardo, inclusive, foi alterado o entendimento deste Julgador a respeito da configuração da associação, passando-se a exigir a estabilidade, definição que demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. E a alteração veio, como sempre, na filosofia da garantir isonomia entre os jurisdicionados, na realidade da Comarca, mas também em atenção à orientação predominante dos Tribunais Superiores, notadamente diante da natureza do interesse aqui versado, a liberdade. Isso porque, consultando a jurisprudência do Egrégio Tribunal Bandeirante, especialmente v. acórdãos proferidos durante o ano de 2019, versados sobre sentenças da lavra deste magistrado, localizou-se ao menos 18 ocorrências, 15 das quais importaram em reformas parciais das condenações para absolvição de Réus, então condenados pelo delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas. Sem analisar caso a caso, para evitar despropositado elastério, consigo que foram mantidas as condenações nos autos dos Apelos: (i) 1500769-40.2018.8.26.0571 (Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Jaime Ferreira Menino, D.J. 24/09/2019); (ii) 1500936-57.2018.8.26.0571 (Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Luiz Antônio Cardoso, D.J. 13/08/2019) e (iii) 000616-81.2018.8.26.0571 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Euvaldo Chaib, D.J. 26/02/2019). De outro turno, houve reforma nos autos dos apelos: (1) 1500065-90.2019.8.26.0571 (Colenda 1ª

Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Mário Devienne Ferraz, D.J. 07/10/2019); (2) 1500612-80.2018.8.26.0599 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Roberto Porto, D.J. 24/09/2019); (3) 0002671-11.2016.8.26.0624 (Colenda 5ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Damião Cogan, D.J. 05/09/2019); (4) 1500868-10.2018.8.26.0571 (Colenda 2ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Francisco Orlando, D.J. 19/08/2019); (5) 0000653-45.2017.8.26.0571 (Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Marco de Lorenzi, D.J. 01/08/2019); (6) 0000987-79.2017.8.26.0571 (Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Nelson Fonseca Júnior, D.J. 25/07/2019); (7) 1500697-53.2018.8.26.0571 (Colenda 10ª Câmara de

Direito Criminal, Relatora Desembargadora Rachid Vaz de Almeida, D.J. 04/07/2019); (8) 0000032-19.2015.8.26.0571 (Colenda 15ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Cláudio Marques, D.J. 16/05/2019); (9) 0000422-81.2018.8.26.0571 (Colenda 13ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro, D.J. 24/04/2019); (10) 0011026-73.2017.8.26.0624 (Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, D.J. 08/04/2019); (11) 0000181-78.2016.8.26.0571 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Euvaldo Chaib, D.J. 26/03/2019); (12) 0000430-58.2018.8.26.0571 (Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Lauro Mens de Mello, D.J. 21/03/2019); (13) 0000574-32.2018.8.26.0571 (Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Costabile e Solimene, D.J. 14/02/2019); (14) 1500181-33.2018.8.26.0571 (Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Eduardo Abdalla, D.J. 13/02/2019) e (15) 1500160-57.2018.8.26.0571 (Colenda 11ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Salles Abreu, D.J. 12/12/2018). Como visto, nessa breve compilação, variadas Câmaras do Egrégio Tribunal de Justiça têm exigido, para manutenção da condenação pelo crime de associação, a prova da estabilidade. É certo que, em alguns casos, essa conclusão é extraída da quantia de envolvidos, do fato de eventualmente serem parentes ou residirem sob o mesmo endereço, bem como da quantidade de entorpecente apreendido, numa aproximação da figura do art. 35 com o profissionalismo para a traficância, porém, via de regra, a prova da estabilidade é exigida, ainda que a interpretação possa se fazer de forma casuística, de modo que, em linhas gerais, agora, o julgador passa a se curvar à orientação estabelecida, sem caráter vinculante, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 139.942/SP, julgado em 19/11/2012, e de cuja ementa do V. Acórdão se extrai, no que interessa: "Exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade para a caracterização do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06". Na mesma ementa, consignou-se a atipicidade da conduta se esse ânimo associativo não for permanente, mas apenas esporádico, eventual, conclusão da qual não se pode ultrapassar na hipótese, ao menos a partir das provas trazidas pela acusação. Note-se que não se trouxe qualquer informação a respeito do envolvimento pretérito dos acusados de maneira conjugada, pelo contrário, do que se tem os depoentes sequer os conheciam. Assim, conquanto este juízo ainda faça a ressalva do seu posicionamento, não mais se sustentando dispensar a estabilidade para efeitos da caracterização do crime de associação para o tráfico, pena de comprometer a isonomia merecida pelos réus diante de entendimento que se afirma dominante, e num caso em que indicado nada mais do que concurso eventual entre eles, a absolvição no que atine à imputação de infração ao disposto no art. 35, da Lei de Drogas, é medida que se impõe. O mesmo não se pode dizer em relação ao tráfico. Nesse particular, verifiquemos a prova produzida sob contraditório, a referendar os elementos constantes dos autos. Os guardas municipais Renata e Juceil narraram (faz-se, aqui, uma suma síntese de seus depoimentos, que se complementam, sem contradições) que patrulhando pela região, receberam de um cidadão não identificado (respeitado o anonimato na proteção de pessoas de bem, vulneráveis diante da implacável perseguição de traficantes nessas pequenas localidades) a notícia de que um grupo de adolescentes traficava nas proximidades de um bar, numa rua próxima, para onde se dirigiram, ali se deparando com quatro pessoas, as efetivamente adolescentes Ana Carolina (essa que tentou dispersão e dispensou o que se verificou conter 3 porções de crack, 1 porção de cocaína e 3 porções de maconha) e Tiffany (essa cuja revista pessoal importou na localização de 6 porções de cocaína), bem como os maiores Monique e Paulo Ricardo, sendo que com a Ré foram encontradas 12 porções de maconha e R\$ 149,00 e com o acusado, 3 porções de crack, 3 porções de cocaína e 5 porções de maconha, R\$ 25,00 e um celular. Consta ainda que a adolescente Tiffany trazia consigo R\$63,00 e um celular e a adolescente Ana Carolina em celular e R\$71,00. Parêntesis seja aberto para consignar que a potencialidade lesiva das substâncias veio atestada no laudo de fls. 144/8, como sendo, 6 porções de cocaína, com 5,53 gramas líquidos; 3 porções de crack, com 0,47 gramas líquidos; 3 porções de maconha, com 3,94 gramas líquidos; 1 porção de cocaína, com 0,82 gramas líquidos; 3 porções de cocaína, com

2,63 gramas líquidos; 3 porções de crack, com 0,50 gramas líquidos e 5 porções de maconha, com 16,96 gramas líquidos. Interrogados, doravante superando o sintomático silêncio de fls. 34, mesma postura adotada pelas adolescentes (fls. 31/2) Monique disse que trazia consigo apenas 2 porções de maconha, para uso próprio, além de mais de quinhentos reais, parcialmente sonegados pelos guardas, ao passo que Paulo Ricardo insistiu, tal qual às fls. 33, que trazia apenas 3 porções de crack e 3 porções de maconha, para uso próprio. Não convencem as versões dos acusados, afinal, elucidando com êxito o teor da denúncia anônima recebida, os guardas surpreenderam o apontado grupo de traficantes, com drogas variadas, distribuídas entre todos, e o próprio silêncio das adolescentes acaba sendo eloquente numa situação dessas. Não bastasse, a tentativa de Monique desvirtuar o contexto da diligência, imputando aos agentes públicos a prática dos crimes de subtração de numerário e forja de drogas, também é indicativo sério da sua responsabilidade, permitindo, no mínimo, a constatação de que bem sabe que a custódia de mais de uma dezena porções de maconha, naquele cenário, mostrava-se incompatível com a alegação de detenção para mero uso. No mesmo sentido, a insistência de Paulo Ricardo em negar a posse de parte das porções, mais especificamente de 03 unidades de cocaína, ele que é "escolado" em ocorrências versadas sobre tráfico de drogas, desde os tempos da infância. Não há dúvida, portanto, que esses maiores estavam traficando, tal qual ouvido pelos depoentes perante o denunciante anônimo e também admitido informalmente por Monique, não havendo o mínimo indício de que os servidores públicos tenham se mancomunado com vistas a prejudicar inocentes a quem sequer conheciam, inventando denúncia e admissão e, mais do que isso, forjando drogas e subtraindo numerário, como quer sustentar Monique. Impositiva, portanto, a condenação de ambos pelo crime de tráfico imputado na prefacial, afinal, traziam consigo e tinham em depósito entorpecentes destinados à venda, bem como numerário decorrente de tais atividades delituosas, o que faziam em conjunto com adolescentes (certidões de nascimento às fls. 102/3), daí a incidência da respectiva causa de aumento. Ressalte-se que não se exige para a caracterização desse ilícito sejam os agentes surpreendidos em ato comercial, bastando que custodiassem drogas com finalidade mercantil, conforme se apontou na denúncia e restou estabelecido na instrução. O fato de serem eventualmente usuários, do que também não há comprovação, não afasta, pelo contrário, potencializa as atividades de traficância pelo dilargado acesso a outros traficantes e usuários, seus consumidores. Todo numerário e objetos apreendidos devem ser declarados perdidos, pois relacionados às atividades de traficância. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade do crime de tráfico imputado na denúncia, com a respectiva causa de aumento pela participação de menores e a nota de que os acusados serão absolvidos da acusação de associação, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. A) Quanto à Ré Monique Cristine. Na primeira fase, uma vez que a cidadão prestes a completar 25 anos é primária e não registra apontamento criminal digno de nota (fls. 52/3), ao que se acresce a circunstância de não se tratar de apreensão expressiva, seja em pesagem líquida, seja em número de unidades, a despeito da variedade de drogas, reservo a consideração do concurso de pessoas e da inadequação demonstrada pela imputação de crime aos agentes públicos para a fase derradeira. Pena-base no mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira da Ré. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, "j", do CP, eis que o crime uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 150713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação) e em função dela, elevo em 1/6 a pena retro, atingindo 05 anos e 10 meses e 583 dias-multa. Na terceira fase, impositiva a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois, trata-se de traficância com

quantidade não expressiva, embora de drogas variadas e em concurso de pessoas, desempenhada por cidadã primária, e isso ainda que tenha censuravelmente acusado agentes públicos do cometimento de crime como forma de se isentar, circunstâncias essas que servirão apenas para modelação do redutor. Mas, antes disso, eleva-se em 1/6 a pena diante da participação de menores na empreitada criminosa, conforme preceitua o art. 40, VI, da Lei de Drogas, atingindo-se 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Então, aplicado o redutor no patamar de metade, fica definitivamente estabelecida a reprimenda em 03 anos, 04 meses e 25 dias e 340 dias-multa. Quanto ao regime de cumprimento, uma vez que este magistrado prolator recentemente alterou os critérios de sua fixação, a definição a ser adotada demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. Com efeito, agora há disposição legal expressa prevendo que não se considera hediondo, ainda que apenas para os fins de progressão de regime, o conhecido tráfico privilegiado, ou seja, aquele no qual há a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 13.964/19), o que, aliado ao teor do quanto decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo sob Tema 600, e pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral sob Tema 626, torna descabida a discussão a respeito do regime inicial a ser imposto, via de regra aquele designado segundo as faixas do § 2º e alíneas do art. 33 do CP, bem como impositiva a análise sobre a eventual substituição da reprimenda. Adstrito a tais premissas, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa, bem como promovo a sua substituição por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser designada pelo Juízo da execução e limitação de final de semana. Aliás, essa é a orientação do Colendo STJ nos autos do HC 596.603/SP. B) Quanto ao Réu Paulo Ricardo: Na primeira fase, há circunstâncias judiciais desfavoráveis, haja vista a diversidade de drogas, entre as quais o nefasto crack, a despeito de reduzidas as pesagens líquidas, o concurso de pessoas e, mais que isso tudo, a constatação de que o acusado apresenta irrefreável propensão para a prática do tráfico. Com efeito, embora inquéritos e ações penais em andamento não possam ser utilizados para afirmação de maus antecedentes, não há dúvidas de que os incidentes pretéritos ou subsequentes permitem identificar a inadequação da personalidade, mesmo porque, certas ocorrências, pelo seu contexto, traduzem esse modo inadequado de conduta, ainda que até mesmo uma absolvição sobrevenha por uma ou outra razão. E o caso de Paulo Ricardo é peculiar, pois, que, apanhado no presente cometimento enquanto no gozo de liberdade provisória concedida na custódia do feito certificado às fls. 48, no qual recebeu condenação pendente de trânsito em julgado em audiência da qual participou em setembro do ano passado (certidão às fls. 48). Ainda, denotando essa inadequação de personalidade, nesta teleaudiência imputou a servidores públicos a prática de um crime de forja de flagrante, ou seja, exorbitou os limites da ampla defesa, para o que se admite mentira em favor próprio, mas de forma alguma a gratuita acusação contra agentes (sobre a utilização de tal circunstância como fundamento para a majoração da reprimenda nesta fase, anoto que a questão já passou pelo crivo do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em sede de recursos manejados em face de sentenças proferidas por este magistrado, sem censura refiro-me aos apelos nº 0000464-38.2015.8.26.0571, Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Ricardo Tucunduva, D.J.01/12/2016 e nº 0000422-81.2018.8.26.0571, Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, D.J. 24/04/2019), para dizer que os servidores incluíram mais drogas na sua abordagem. Diante disso tudo, elevo em 1/6 a pena-base, estabelecendo-a em 05 anos e 10 de reclusão e 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à mingua de elementos que indiquem a capacidade econômica do acusado. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, "j", do CP, eis que o crime foi praticado durante período de calamidade

pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 150713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), e em função dela elevo em 1/6 a pena, atingindo 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o agente fazia da ilicitude o seu meio de vida, pois, já se disse na fase primeira, frustrando a confiança do juízo da custódia que o liberou por ocasião de flagrante de tráfico, apurado em processo no qual recebeu condenação pendente de trânsito em julgado (certidão às fls. 48), tornou a se envolver com esse delito. Afora isso, que já foi, é certo, objeto de consideração na fase primeira, patenteando que faz dessa espécie de ilicitude o seu meio de vida, perante a justiça menorista o acusado apresentou recorrentes incidências, assim pormenorizadas, apenas e tão somente as relacionadas ao tráfico de drogas que importaram em internação: episódio de julho de 2015, tráfico em concurso, com porções de maconha, cocaína e crack, mais de sete dezenas ao todo (certidão às fls. 154/9) e episódio de março de 2017, novamente, tráfico em concurso, com porções de maconha, cocaína e crack, em número total de unidades superior a duas centenas (certidão às fls. 149/53). Conforme se observa, um crescendo infracional, não contido pelas internações. Não é, portanto, neófito na criminalidade e isso desautoriza a aplicação da benesse, sujeita à apreciação do julgador nas circunstâncias do caso concreto, haja vista a utilização do verbo "poderá". E compete a esse mesmo julgador analisar o caso sob as luzes do art. 42, da mesma Lei de Drogas, ou seja, enfocando de modo preponderante, no caso, a natureza das substâncias apreendidas, entre as quais o crack, número de pessoas concursadas e qualidade delas, duas adolescentes. Deve ser respeitada a política do desencarceramento, uma vez legislada e integrada na interpretação dos Tribunais Superiores, todavia, há que se proteger, igualmente, a sociedade, uma vez que segurança e saúde públicas também são princípios constitucionais, de modo que, a particularidade do caso não permite seja o acusado agraciado com tais medidas, recentemente alterados por este magistrado os critérios de aplicação do próprio redutor de molde a compatibilizar a intenção dos Tribunais Superiores e do legislador infraconstitucional (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 7.210/84, na redação dada pela Lei 13.964/19), de repressão menos severa ao chamado traficante de "primeira viagem", com a necessidade de apenar adequadamente aquele que coloca em sério risco o meio social. Em hipótese de envolvimento pretérito, também já decidi nesta Vara, com confirmação pelo Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação 0004345-24.2016.8.26.0624, Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Amaro Thomé, e o entendimento não deixa de encontrar arrimo em julgados do Tribunal encarregado de garantir a inteireza positiva do ordenamento infraconstitucional pátrio, conforme se verifica no AgRg no AREsp 1663087/MG, Colenda Sexta Turma, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, d.J. 16/06/20, de cuja ementa extraio: "[...] AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME E SUBSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual - dentro do seu livre convencimento motivado - considerou que as circunstâncias em que praticado o crime e o fato de o acusado responder a outro processo pela prática do delito de tráfico de drogas evidenciariam a sua dedicação a atividades delituosas, notadamente ao narcotráfico, e, portanto, impossibilitariam a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. Embora seja certo que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais em andamento, ou mesmo de condenações ainda sem a certificação do trânsito em julgado, não possa ser sopesada para exasperar a reprimenda-base - consoante o enunciado na Súmula n. 444 deste Superior Tribunal -, não há óbice a que tais elementos possam, à luz das peculiaridades do caso concreto, ser considerados para demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração

delitiva (ensejando, por conseguinte, a necessidade de prisão preventiva para a garantia da ordem pública) ou mesmo para evidenciar, como no caso, a dedicação do acusado a atividades delituosas.[...]" Mais a mais, respeitosa jurisprudência admite a consideração do passado infracional a título de afastamento do redutor. E se há dúvidas a respeito da pertinência de tal solução, confira-se lição haurida do julgamento do Apelo 0000885-57.2017.8.26.0571, Relator Desembargador Hermann Herschander, Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante, d.J. 26/04/18, nos termos do v. Voto condutor do qual se extrai, no ponto confirmando a solução dada por este juízo, inclusive com supedâneo em decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que segue: "[...] Não é o apelante, à toda evidência, o traficante principiante, a quem se destina o apenamento mais brando. [...] Registra-se, ainda, que o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por suas duas turmas criminais, firmou entendimento de que a prática de atos infracionais revela por parte de seu agente a dedicação à atividade criminosa [...]". Assim, afastada a causa de diminuição, resta a aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, o que é feito no patamar de 1/6, definitivamente estabelecida a reprimenda em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e 793 dias-multa. O regime de cumprimento será o inicial fechado, sendo necessários investimentos ressocializadores acentuados em face de sujeito que se envolve em episódio de traficância relativamente profissionalizada e, liberado na custódia de feito distinto no qual recebeu condenação provisória, acaba apanhado em novo flagrante de tráfico, prática que vem exercendo desde a infância. Lembre-se que se trata de crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90. Anoto que o tráfico é crime que vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao legislador a fixação do regime adequado à repressão da conduta e ressocialização do indivíduo, sendo vedado ao Judiciário interferir nessa opção democrática. Quanto ao regime inicial mais gravoso, a despeito da primariedade do acusado, chamo, ainda, à colação lição exarada no julgamento da Apelação nº 0001010-25.2017.8.26.0571, por parte da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, extraída do V. Acórdão relatado pelo Desembargador Alexandre Almeida, datado de 29 de agosto de 2018, no bojo do qual mantida, nesse particular, sentença deste juízo, verbis: "[...] Em relação ao regime de cumprimento de pena, cumpre considerar que o tráfico de drogas causa indiscutível abalo à ordem pública, na medida em que o traficante consegue atingir um número elevado de pessoas, que acabam se envolvendo em outros delitos. Por isso, de rigor a segregação do agente por mais tempo no regime fechado, onde poderá demonstrar aptidão e preparo para voltar a conviver em sociedade. Tampouco é o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o traficante, longe de ser agraciado com os benefícios reservados a crimes menos graves, deve ser retirado da sociedade, cada vez mais temerosa e abalada com o avanço da criminalidade [...]". Incabível qualquer espécie de substituição, tão só pela quantidade de pena imposta, ao que se acresce, em todo caso, o quanto consignado na lição retro mencionada. Registre-se que não incide aqui, afastado que foi o redutor, a orientação do Colendo STJ nos autos do HC 596603/SP. A propósito, também não olvido a linha de fundamentação exarada no v. Decisum mencionado, a sugerir a aplicação do disposto no art. 33, § 2º, "b", do CP, qual seja, o regime inicial semiaberto, ocorre que, dentre todos os argumentos já enfocados para o caso específico do sentenciado, sobressai a sua irrefreável propensão para a criminalidade, afinal, apanhado em novo episódio de tráfico enquanto gozando de liberdade provisória em feito similar, ao que se acresce episódios de internação pelo mesmo motivo na infância, de modo que os investimentos devem vir acentuados. Alternatividade vedada tão só pela quantidade de reprimenda, mas também não recomendável socialmente no contexto aqui delineado. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para, ABSOLVIDOS os réus da acusação de infração ao disposto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, isso com fundamento no art. 386, VII, do CPP, CONDENAR MONIQUE CRISTINE CRESPO MIRANDA, por incurso no

art. 33, caput, § 4º, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 03 anos, 04 meses e 25 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 340 dias-multa, cada qual no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade em favor de entidade a ser designada pelo juízo da execução e limitação de final de semana; e CONDENAR PAULO RICARDO NOGUEIRA DOS SANTOS, por incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. A ré Monique poderá recorrer em liberdade, tendo em vista a decisão proferida em audiência de custódia às fls. 60/5, e não havendo notícias, do que se depreende de sua folha de antecedentes, de que tenha se envolvido em novos ilícitos a partir de então, razão inclusive de ter sido favorecida com o regime aberto e substituição. O réu Paulo Ricardo não poderá recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão do flagrante em preventiva restam agora incrementadas pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista a substancial condenação imposta, a ser cumprida em regime inicial fechado, por indivíduo que ostenta outra condenação pendente de trânsito em julgado pela prática da mesma espécie de ilícito, além de internações subsequentes nos tempos da infância, justamente pelo envolvimento com o tráfico, tudo a reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas. Recomende-se-o, portanto, no presídio em que se encontra recolhido. Expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que os Réus manifestaram o interesse em recorrer, ficam recebidos os seus recursos, saindo as respectivas Defesas intimadas do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 110 e 124). Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA